Regulamin płatności realizowanych poprzez Bramkę Płatniczą Axepta BNP Paribas

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. za pośrednictwem Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas usług płatniczych polegających na udostępnianiu Klientom możliwości dokonywania Płatności za Transakcje dokonywane w Sklepie Internetowym.
2. Bramka Płatnicza Axepta BNP Paribas jest obsługiwana przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, o numerze NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy w wysokości 147 949 302 zł w całości wpłacony zwany dalej Operatorem Płatności lub Bankiem.
3. Bank wykonuje działalność w zakresie usług płatniczych zgodnie z ustawą o usługach płatniczych oraz na podstawie Statutu Banku oraz pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (dane kontaktowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa 1, skr. poczt. nr 419; www.knf.gov.pl).
4. Bank realizuje obsługę Płatności dokonywanych przez Klienta na rzecz Sklepu Internetowego w związku z umową zawartą pomiędzy Klientem a Sklepem.
5. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta treści niniejszego Regulaminu. Poprzez akceptację Regulaminu Klient zawiera Umowę na podstawie, której dokonywana jest płatność.
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.axepta.pl.
7. Korzystanie z Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas nie wymaga otwarcia rachunku bankowego ani nie jest związane z posiadaniem w Banku rachunku bankowego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo bankowe.
8. W ramach Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas Operator Płatności nie prowadzi dla Klienta rachunku płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.
9. Klient dokonując płatności korzysta z infrastruktury i instrumentu płatniczego, którego możliwość i zasady użycia reguluje umowa pomiędzy Klientem a wydawcą instrumentu płatniczego lub Dostawcą.
10. Płatności są przekazywane do Akceptanta według zasad określonych w umowie pomiędzy Bankiem i Akceptantem.
11. Bramka Płatnicza Axepta BNP Paribas jest platformą współpracującą z Instytucjami Pośredniczącymi, które również umożliwiają dokonywanie zapłaty za Transakcje.
12. Do korzystania z Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas niezbędny jest dostęp do Internetu. Zakazane jest przesyłanie z wykorzystaniem Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas treści o charakterze bezprawnym.

§ 2 Definicje

Bramka Płatnicza Axepta BNP Paribas - Usługa płatnicza świadczona przez Operatora Płatności umożliwiająca Klientowi dokonywanie Płatności za Transakcje.

Dostawca - Dostawca usług płatniczych prowadzący Rachunek Klienta.

Dzień roboczy - Dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Operator Płatności prowadzi działalność wymaganą do obsługi Płatności.

Instytucja Pośrednicząca - Podmiot, za pośrednictwem którego Klient przekazuje Operatorowi Płatności środki dla celów dokonania Płatności za Transakcję (w szczególności bank, instytucja kredytowa, instytucja płatnicza, agent rozliczeniowy).

Interfejs Dostawcy - Interfejs zapewniony przez Dostawcę, z wykorzystaniem którego Bank może zainicjować Zlecenie Płatnicze.

Klient - Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną dokonująca zapłaty za Transakcje na rzecz Sklepu Internetowego za pośrednictwem Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas.

Karta płatnicza (Karta) - Instrument płatniczy identyfikujący wydawcę karty i upoważnionego Użytkownika uprawniająca do zapłaty za pomocą infrastruktury udostępnianej przez Bank Akceptantowi.

Operator Płatności/ Bank - BNP Paribas Bank Polska S.A.

Organizacje płatnicze - Organizacje, które zrzeszają wydawców i instytucje świadczące usługi w procesie obsługi Kart płatniczych wydawanych przez te organizacje; tutaj: Visa oraz Mastercard.

Płatność - Zapłata za Transakcję dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas na rzecz Sklepu Internetowego/ Akceptanta.

Rachunek - Rachunek płatniczy lub inny rachunek, w ciężar którego Klient może zlecić wykonanie polecenia przelewu, dostępny z wykorzystaniem Interfejsu Dostawcy.

Regulamin - Treść niniejszego Regulaminu.

Sklep Internetowy/ Sklep/ Akceptant - Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą i udostępnia możliwość zapłaty za Transakcje za pośrednictwem Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas.

Strony - Odpowiednio Klient lub Operator Płatności.

Transakcja - Umowa sprzedaży lub świadczenia usług zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym, z tytułu której dokonywana jest Płatność.

Umowa o Płatność/ Umowa - Umowa zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu. UUP Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (lub inny akt, który ją zastąpi lub zmieni).

Zlecenie Płatnicze - Polecenie wykonania określonej Płatności złożone przez Klienta do Wydawcy lub Dostawcy na rzecz Sklepu przy pomocy Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas.

§ 3 Obsługa płatności

1. Przedmiotem usług płatniczych świadczonych w ramach Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas jest obsługa Płatności za Transakcje dokonywane przez Klienta.
2. Usługi Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas są realizowane według wyboru dokonanego przez Klienta jako:
   a) Płatności przy użyciu Kart płatniczych wykonywane w środowisku internetowym,
   b) Płatności za pośrednictwem Blik,
   c) Płatność z wykorzystaniem szybkich przelewów (tzw. Pay-by-link),
   d) Płatności wykonywane przy użyciu wirtualnej Karty Płatniczej z wykorzystaniem aplikacji Google Pay, ApplePay, które pozwalają na rejestrację Karty Płatniczej : Mastercard i Visa.

   z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia/rozszerzenia w/w metod przez Bank lub Sklep internetowy.
3. Bramka Płatnicza Axepta BNP Paribas przetwarza następujące dane wprowadzone przez Klienta podczas składania zamówienia na stronie Sklepu internetowego w zależności od wyboru metody płatności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, karta płatnicza.
4. Klient może złożyć Zlecenie Płatnicze dotyczące Płatności wyłącznie po dokonaniu akceptacji Regulaminu. Zawarcie Umowy o Płatność następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta.
5. Operator Płatności w przypadku niektórych rodzajów Transakcji może pobrać od Klienta opłatę za obsługę Płatności.
6. Transakcja może być zrealizowana po uprzednim poinformowaniu Klienta o wysokości opłaty za obsługę Płatności..
7. Płatność jest realizowana przez Operatora Płatności na podstawie Zlecenia Płatniczego w czasie ustalonym z Akceptantem w umowie zawartej między Operatorem Płatności i Akceptantem. Klient jest informowany przez Operatora Płatności w formie wiadomości e-mail o etapach realizacji Płatności.
8. Po dokonaniu Płatności lub w przypadku zwrotu płatności Klient jest informowany o tym fakcie komunikatem elektronicznym, tj. wiadomością e-mail.
9. W przypadku braku możliwości realizacji Płatności Operator Płatności niezwłocznie zwraca daną kwotę oraz kwotę opłaty za obsługę Płatności jeśli została pobrana Klientowi.
10. Klient będący konsumentem poprzez akceptację Regulaminu i zawarcie Umowy o Płatność składa żądanie zrealizowania lub zainicjowania Zlecenia Płatniczego przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Płatność, w konsekwencji czego konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Płatność.

§ 4 Odpowiedzialność Stron

1. Zasady odpowiedzialności wydawcy instrumentu płatniczego lub Dostawcy za nieautoryzowane transakcje płatnicze, a także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej określa umowa pomiędzy tym podmiotem i Klientem.
2. Operator Płatności nie jest stroną umowy między Akceptantem a Klientem.
3. Operator Płatności nie będzie realizować Płatności z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, które są: 1) nieważne, 2) zastrzeżone, 3) wykorzystywane sprzecznie z zasadami korzystania z danego instrumentu płatniczego, 4) co do których zaistniało uzasadnione podejrzenie o nieuprawnionym użyciu.

   Na Operatorze Płatności spoczywa ciężar udowodnienia, że:

w odniesieniu do Płatności określonej w § 3 ust. 2 została ona prawidłowo zapisana w systemie służącym do obsługi Płatności oraz, że nie miała na nią wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka związana z Płatnością.

4. Operator Płatności ma prawo odmowy obsługi konkretnej Płatności w przypadku braku spełnienia przez Klienta wymogów określonych w Regulaminie lub z powodu sprzeczności z prawem, w tym z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
5. Operator Płatności informuje, że w celu zapewnienia poprawności realizacji usługi konieczne są okresowe przerwy techniczne, o czym Klient będzie informowany odpowiednim komunikatem na Bramce Płatniczej Axepta BNP Paribas.
6. Klient odpowiada za własną infrastrukturę techniczną i własny system informatyczny.
7. Operator Płatności nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Płatności będące konsekwencją wystąpienia siły wyższej.
8. Klient jest zobowiązany :
   1) wykorzystywać Bramkę Płatniczą Axepta BNP Paribas wyłącznie do dokonywania Płatności zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
   2) postępować w zakresie korzystania z Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas w sposób rzetelny i zgodny z prawem, w szczególności poprzez podawanie prawdziwych i nie wprowadzających w błąd informacji, niepodejmowanie działań na szkodę Operatora Płatności lub innych osób, niedopuszczanie się działań, które utrudniają lub zakłócają świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu,
   3) Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w rekomendacjach publikowanych na stronie internetowej Banku. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje niestosowania się do przedmiotowych zaleceń. Klient, aby upewnić się, że rzeczywiście nawiązał połączenie z serwerem Banku powinien sprawdzić certyfikat serwera - serwer bankowy uzyskał certyfikat SSL wystawiony przez firmę DigiCert Inc., wystawiony dla BNP Paribas Bank Polska S.A.
   4) Ze względu na zasady bezpieczeństwa Bank ma prawo żądać od Klienta aktualnych danych osobowych lub potwierdzenia tych danych, które są niezbędne do wykonania Transakcji, a także wszelkich innych informacji wymaganych przez Bank zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas jest Bank. Bank będzie przetwarzał dane osobowe konieczne do wykonywania Umowy w celu świadczenia za pośrednictwem Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas usług płatniczych polegających na udostępnianiu Klientom możliwości dokonywania Płatności za Transakcje dokonywane w Sklepie Internetowym .
2. Przekazanie danych osobowych przez osobę korzystającą z usług płatniczych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania płatności. Osoba chcąca skorzystać z usług płatniczych za pośrednictwem Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas, zgadzając się na skorzystanie z tej formy płatności jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych przez Bank.
3. W celu świadczenia powyższych usług wskazanych w ustępie 1 Bank może wykorzystywać dane osobowe Klienta posiadane i przetwarzane w celu realizacji wcześniej zawartych z Klientem umów.
4. Dane osobowe Klienta przetwarzane w związku z realizacją usług wskazanych w ustępie 1 będą przetwarzane przez Bank również po ustaniu ich świadczenia wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami obowiązującego prawa oraz w celu obsługi reklamacji, udostępniania historii usługi Klientowi, zapewnienia możliwości rozliczalności dokonanych czynności oraz , rozpatrywania roszczeń. Dane osobowe dotyczące osób korzystających z Bramki Płatniczej Axepta BNP Paribas będą przetwarzane przez czas 5 lat od dnia dokonania Zlecenia Płatniczego. Dane mogą być też

przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.)

5. Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem iodo@bnpparibas.pl lub listowie pod adresem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 2. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie www Banku pod adresem https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.

§ 6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. W przypadku problemów z realizacją Transakcji, wskazane jest aby Klient w pierwszej kolejności skontaktował się z Wydawcą swojego instrumentu płatniczego lub Dostawcą.
2. Klient ma prawo złożyć reklamację.
3. Reklamacje Klient może zgłosić pisemnie przesyłką pocztową na adres Operatora Płatności, emailem na adres kontakt@axepta.pl lub telefonicznie pod numerem 22 103 04 51 bądź BNP Paribas Bank Polska S.A. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa.
4. Reklamację Operator Płatności rozpatruje niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 15 Dni roboczych od daty jej otrzymania. W przypadkach, kiedy niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na skargę w terminie 15 Dni roboczych z uwagi na stan skomplikowania sprawy, Operator Płatności poinformuje Klienta w tym terminie o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone oraz o terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 35 Dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielanych na piśmie nadanie pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, tj. operatora zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.
5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi w formie papierowej lub, po uzgodnieniu z Klientem, za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres wskazany przez Klienta w treści reklamacji.
6. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać możliwie wyczerpującą ilość informacji, w tym : 1) numer Transakcji, 2) kwotę Transakcji, 3) datę i godzinę Transakcji, 4) informacje o zamówieniu w Sklepie Internetowym – numer, zakupione przedmioty/usługi, 5) numer obciążonego rachunku (w przypadku przelewów), 6) numer uznanego rachunku (w przypadku przelewów).
7. Jeśli Operator Płatności podczas rozpatrywania reklamacji będzie potrzebował dodatkowych informacji, będzie kontaktował się telefonicznie z Klientem pod numerem telefonu, który Klient wskazał do kontaktu z Operatorem Płatności.
8. Postępowanie reklamacyjne Operatora Płatności nie wyłącza roszczeń Klienta wynikających z przepisów prawa właściwego dla Umowy. Klient będący konsumentem może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z Ustawą o reklamacjach.
9. W przypadku nieuwzględnienia przez Operatora Płatności roszczeń wynikających z reklamacji Klienta będącego konsumentem przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Klienta Banku. Organem sprawującym nadzór nad Operatorem Płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Klient może wnieść skargę do KNF na działanie Operatora Płatności, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.
10. Właściwym dla Operatora Płatności podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:
    1) w przypadku których Operator Płatności zobowiązał się do korzystania z tego postępowania – jest Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich (adres strony internetowej podmiotu:https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc lub inna „zakładka" strony www.zbp.pl),
    2) w przypadku których Operator Płatności jest obowiązany do korzystania z tego postępowania na podstawie Ustawy o reklamacjach – jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej

podmiotu: https://rf.gov.pl/polubowne).Klient może korzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów z Operatorem Płatności w oparciu o obowiązujące w danym podmiocie procedury tego postępowania dostępne na wyżej wymienionych stronach internetowych.

11. Klient będący konsumentem może korzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów przez sąd polubowny działający przy Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie internetowej podmiotu http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/ lub w innej „zakładce" na stronie www.knf.gov.pl.
12. Klient będący konsumentem może wykorzystać platformę ODR (platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami w ramach Unii Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr) w celu rozstrzygnięcia sporów w związku z Umową zawartą przez internet. Platforma ODR umożliwia przekazywanie przez Klienta skargi uprawnionemu podmiotowi (podmiotowi zajmującemu się pozasądowym rozwiązywaniem sporów).
13. Organem nadzoru właściwym w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną Klient może uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.
14. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo obowiązujące w Polsce.
15. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem Umowy ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi właściwości sądów, w tym ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego („kpc"). Przykład: Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Powództwo przeciwko osobie prawnej wytacza się według miejsca ich siedziby (przykłady z kpc właściwości miejscowej ogólnej będącej zasadą; istnieje także właściwość miejscowa przemienna i wyłączna, mające charakter wyjątków od właściwości miejscowej ogólnej).Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział przedsiębiorcy, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału (przykład z kpc właściwości miejscowej przemiennej).
16. Klient może uzyskać informacje o obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawach wskazanych w Umowie, za pośrednictwem strony internetowej www.dziennikustaw.gov.pl lub w przypadku aktów prawnych Unii Europejskiej za pośrednictwem strony internetowej www.eur-lex.europa.eu.
17. Reklamacja, która nie dotyczy działalności Operatora Płatności opisanej w Regulaminie, jest przekazywana odpowiedniemu podmiotowi. Podmiot, którego działalności dotyczy skarga, rozpatruje ją na zasadach wskazanych w jego regulacjach oraz przepisach wewnętrznych.
18. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, nie stosuje się przepisów UUP, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami tej ustawy.